

第5章 伝聞法則／第1節 伝聞法則

刑事訴訟法
No264

H23-34

(配点: 3)

月	日
月	日

被告人甲が、被害者V宅において、Vを包丁で突き刺して殺害したという事件に関し、後記aからfまでの【証拠】について後記アからオまでの【記述】のうち、正しいものは幾つあるか。後記1から6までのうちから選びなさい。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

【証拠】

- a. V宅でVを包丁で突き刺した旨の甲が作成した供述書
- b. 事件直前、V宅を訪ねてきた甲を応接間に通した後、しばらくして、Vの叫び声が聞こえ、応接間を確認したところ、倒れているVを発見した旨のVの妻Aの供述を録取した書面
- c. Vの妻A立会いのもとで、司法警察職員が任意処分として行った検証の結果を記載した書面
- d. 犯行現場に遺留されていた包丁
- e. 前記包丁に付着していた血液のDNA型がVのものと一致する旨の鑑定の結果を記載した書面
- f. 甲宅から押取した日記（事件前日の欄に、「Vと口論となった拳句、拳で顔面を殴られた。許せない。」と記載のあるもの。）

【記述】

- ア. a、b、c及びeは、証拠書類であるから、その取調べをするについては、朗読又はその要旨を告げる必要があり、d及びfは、証拠物であるから、その取調べをするについては、示させる必要があるがそれで足り、fの記載内容を立証する場合であっても、これを朗読する必要はない。
- イ. 直接証拠とは、犯罪事実の存在を直接証明する証拠であるから、aからfの中で、直接証拠は、aのみである。
- ウ. aは、甲が体験した事実を、甲自ら記載した書面であるから、伝聞証拠には当たらない。
- エ. 刑事訴訟法第321条第3項の「検証の結果を記載した書面」とは、裁判官の発する令状により行った検証の結果を記載した書面を意味するから、捜査機関が任意処分として行った検証の結果を記載した書面であるcは、同項の「検証の結果を記載した書面」には該当しない。
- オ. eは、伝聞証拠ではあるが、刑事訴訟法第321条第4項の「鑑定の経過及び結果を記載した書面で鑑定人の作成したもの」に当たるから、鑑定人の証人尋問を経ることなく、証拠とすることができる。

1. 0個 2. 1個 3. 2個 4. 3個 5. 4個 6. 5個

No264

H23-34

伝聞証拠

正解

2

正答率

48%

ア 誤っている

305条1項、306条1項、307条。規則203条の2第1項。最判昭27.5.6。証拠書類については、朗読(305条1項)又は、要旨の告知(規則203条の2第1項)をする必要がある。証拠物については、証拠物を展示させる必要がある(306条1項)。また、証拠物であっても、書面の意義が証拠となるもの、すなわち、証拠物たる書面については、展示の外、朗読又は要旨の告知をする必要がある(307条)。そして、証拠書類と証拠物たる書面の区別について、判例は、「証拠書類(305条)であるか又は証拠物たる書面(306条、307条)であるかの区別は、その書面の内容のみが証拠となるか(前者)、又は書面そのものの存在又は、状態等が証拠となるか(後者)による」としている。以上を前提に、本記述について検討する。aは、甲の供述内容から犯罪事実を推認することになるので、甲の供述という書面の内容のみが証拠となり、証拠書類にあたる。よって、305条1項又は規則203条の2第1項に基づき、朗読又は要旨の告知により、取り調べる必要がある。bについては、Vの妻Aの供述内容から犯罪事実を推認することになるので、Aの供述という書面の内容のみが証拠となり、証拠書類にあたる。よって、305条1項又は規則203条の2第1項に基づき、朗読又は要旨の告知により、取り調べる必要がある。cについては、検証結果から犯罪事実を推認するので、検証結果という書面の内容のみが証拠となり、証拠書類にあたる。よって、305条1項又は規則203条の2第1項に基づき、朗読又は要旨の告知により、取り調べる必要がある。eについては、鑑定の結果から犯罪事実を推認するので、鑑定結果という書面の内容のみが証拠となり、証拠書類にあたる。よって、305条1項又は規則203条の2第1項に基づき、朗読又は要旨の告知により、取り調べる必要がある。dについては、犯行現場に遺留された包丁であり、その存在や状態が証拠となるので、証拠物にあたり、306条1項に基づき、展示の方法により、取り調べる必要がある。fについては、甲宅から押収された日記であり、その存在や状態を証拠とする場合、証拠物にあたり、306条1項に基づき、展示の方法により、取り調べる必要がある。もっとも、日記に記載された内容を立証する場合、記載内容が証拠となるので、「証拠物中書面の意義が証拠となるもの」、すなわち証拠物たる書面にあたり、307条・305条1項に基づき、展示の外、朗読する方法により、取り調べる必要がある。したがって、本記述は、fの記載内容を立証する場合、朗読する必要があるとすべきところ、朗読する必要がないとしている点で、誤っている。

イ 正しい

直接証拠とは、犯罪事実を直接証明するのに用いる証拠である。これを本記述についてみると、まず、aはV宅でVを包丁で突き刺した旨の甲が作成した供述書であり、供述書の内容から、甲がVを殺害したという犯罪事実を直接に立証することができる。よって、直接証拠にあたる。次に、b～fについては、甲がVを殺害したという犯罪事実を、直接証明するのに用いることはできないので、直接証拠にあたらぬ。すなわち、bは、事件直前、Vの妻Aの供述を録取した書面である。この証拠は、事件直前、AがV宅を訪れた甲を応接間に通し、その後しばらくしてVの悲鳴が聞こえ、Aが応接間を確認して、倒れているVを発見したという事実を立証することにより、間接的に、甲がVを殺害したという犯罪事実を立証することができる間接証拠である。cは、司法警察職員が任意処分として行った検証の結果を記載した書面である。この証拠は、司法警察職員が五官の作用により感得した犯行現場の状況・状態を立証することにより、間接的に、甲がVを殺害したという犯罪事実を立証することができる間接証拠である。dは、犯行現場に遺留されていた包丁である。この証拠は、その存在や状態を立証し、間接的に、甲がVを殺害したという犯罪事実を立証することができる間接証拠である。eは、前記包丁に付着していた血液のDNA型がVのものと一致する旨の鑑定書である。この証拠は、前記包丁がV殺害に使用されたという事実を立証し、間接的に、甲がVを殺害したという犯

罪事実を立証することができる間接証拠である。fは、「Vと口論となった挙句、拳で殴られた。許せない。」と記載がある、甲宅から押収された日記である。この証拠は、甲にVを殺害する動機があったことを立証し、間接的に、甲がVを殺害したという犯罪事実を立証することができる間接証拠である。以上より、a～fのうち、直接証拠にあたるのは、aのみである。したがって、本記述は正しい。

ウ 誤っている

最判昭 38.10.17。伝聞証拠の判断基準について、判例は「伝聞供述となるかどうかは、要証事実と当該供述者の知覚との関係により決せられる」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、320条1項の趣旨は、供述証拠は、知覚・記憶・表現の各過程を経るため、各過程に過誤が介在する危険があり、反対尋問により真実性を吟味する必要があるということにあることを挙げている。本記述では、aは甲が作成した供述書であり、この証拠により、甲がVを殺害したという要証事実を立証する場合、甲の供述内容たる事実の真実性を証明することになるので、「公判期日における供述に代わる書面」である。よって、aは伝聞証拠にあたる。したがって、本記述は、aは伝聞証拠にあたるとすべきところ、伝聞証拠にあたらないとしている点で、誤っている。

エ 誤っている

最判昭 35.9.8（百選A38事件）。判例は、実況見分調書が321条3項の書面にあたることが争われた事案において、「刑事訴訟法321条3項所定の書面には捜査機関が任意処分として行う検証の結果を記載したいわゆる実況見分調書も包含する」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、強制処分であるか否かというだけで、検証としての性質は異ならないということを挙げている。よって、任意処分として行った検証の結果を記載した書面であるcは、321条3項の「検証の結果を記載した書面」にあたる。したがって、本記述は、cが「検証の結果を記載した書面」にあたるとすべきところ、これにあたらないとしている点で、誤っている。

オ 誤っている

321条4項、321条3項。鑑定の経過及び結果を記載した書面で鑑定人の作成したものについては、作成者が証人として尋問を受け、真正に作成されたものであることを供述したときは、証拠とすることができる。その趣旨は、鑑定書は、専門性がある特別の学識経験を有する者が作成した書面であり、通常相当の正確性を有すること、また、鑑定書の内容は複雑な事項を含むため、書面による報告になじむといえることにある。そして、鑑定人の尋問が必要とされているのは、鑑定の経過及び結果の正確性を担保するためである。本記述のeは、鑑定の結果を記載した書面であり、鑑定人が作成した書面であるので、321条4項の書面にあたる。よって、鑑定人が証人尋問を受け、真正に作成したものであることを供述して、はじめて、証拠とすることができる。したがって、本記述は、eを証拠とするために鑑定人の証人尋問を経る必要があるとすべきところ、鑑定人の証人尋問を経ずに証拠とすることができるとする点で、誤っている。

以上により、正しい記述はイの1個であり、したがって、正解は肢2となる。

